

감사결과 보고서

- 2019년도 자체 종합감사 -
2020. 2. 25.

감 사 팀

1. 계약관련 규정 위반 및 집행절차 미흡

가. 처분종류: 주의·경고, 개선

나. 부서명: 경영지원본부 인사총무팀

다. 대상자: 경영지원본부 인사총무팀 ○○○, △△△

라. 세부내용

1) 관련근거 : 공공기관 운영에 관한 법률 제39조(회계원칙 등), 기타공공기관 계약사무운영규정 제5조(계약의 방법), 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령 제35조(입찰공고의 시기), 회계계약규정 제49조(입찰공고), 계약업무처리지침 제9조(입찰공고)

2) 지적 내용

○ ‘협상에 의한 계약’ 공고기간 미준수

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조(입찰공고의 시기)에 따르면 협상에 의한 계약의 경우 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 하고 다만, 재공고입찰의 경우, 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우, 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우¹⁾ 및 추정가격이 고시금액 미만인 경우²⁾에 한해 10일 전까지 공고할 수 있음

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령(대통령령 제26321호, 2015.6.22. 개정)은 입찰공고의 기간을 단축할 수 있는 ‘긴급을 요하는 경우’를 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우와 긴급한 행사 또는 긴급한 재해 예방·복구 등을 위하여 필요한 경우 등으로 구체화하여 개정함

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항의 규정에 의한 기획재정부 장관이 정하여 고시하는 금액(2019.1.1. 기획재정부 고시 제2018-27호)

- 따라서 협상에 의한 계약 추진 시, 국가계약법 시행령에서 명시한 긴급 입찰공고 요건이 충족되는 경우를 제외하고는 최소 40일 이상 입찰공고를 하여 업체들에게 제안서 작성 등 입찰참가 준비 시간을 충분히 부여하고 입찰참여 기회를 보장하여야 함
- 그러나 사업부서에서 ‘협상에 의한 계약체결기준’의 ‘긴급을 요하는 경우’를 근거로 삼아 단순히 업무추진일정상의 긴급성을 사유로 입찰공고 기간을 단축하려는 사례가 발생. ‘2019 온라인비즈니스센터 콘텐츠 운영 용역’ 등 2건의 경우, 계약금액이 고시금액 이상이고 긴급사유에 해당하지 않음에도 불구하고 긴급으로 인정, 공고기한을 단축하였고, ‘영화 온라인 불법유통 실태조사 및 저작권 보호조치 용역’의 경우, 계약금액이 고시금액 이상인 계약임에도 공고기한을 미준수함
- 이와 관련, “온라인비즈니스센터 사이트 유지관리 용역” 등 9건의 사업을 협상에 의한 계약으로 추진하면서 입찰공고기한³⁾을 짧게는 8일간, 길게는 38일만 하는 등 계약법령에 따른 입찰공고기간을 준수하지 아니하여 입찰 희망업체들의 입찰 참여 기회가 제한될 우려가 있음
- 특히 ‘협상에 의한 계약’ 공고기간 준수는 전년도 내부종합감사 지적사항임에도 불구하고, 이에 대한 개선이 없어 각별히 주의를 촉구함

〈2019년 입찰공고기간 미준수 건〉⁴⁾

순번	계약건명	계약금액(원)	계약법상 공고기간	실제 공고기간
1	2019 온라인비즈니스센터(KoBiz) 콘텐츠 운영 용역(긴급)	430,000,000	10일	8일

- 물품 및 용역 : 2억원 / 공사 : 78억원(각 부가세 제외)

3) 국가계약법 상 공고일은 입찰공고 게시일과 입찰서 제출마감일(제출일)을 제외한 기간을 의미함

2	2019년 칸 필름마켓 한국영화종합홍보관 설치 및 운영위탁 용역(재공고)	75,800,000	10일	8일
3	2018년 한국 영화산업 실태조사 용역	72,800,000	10일	8일
4	2019년 한국영화 기획개발 전문역량강화 지원사업 운영 용역	330,000,000	40일	38일 (고시금액이상)
5	영화 온라인 시장의 지속성장을 위한 전략방안 연구 용역	77,500,000	10일	8일
6	영화상영관 입장권 부과금 연장 및 신규재원 확보 방안 연구	43,636,360	10일	9일
7	영화온라인 불법유통 실태조사 및 저작권 보호조치 용역	384,000,000	40일	19일 (고시금액이상)
8	한국영화 100년 기념 다큐멘터리 제작 용역	99,000,000	10일	9일
9	2019년 영화촬영현장 안전관리 지원사업 위탁 용역	133,600,000	10일	9일

○ 입찰공고문 공시의무 소홀

- 계약담당자는 계약사무 집행시 계약법규를 준수하여야 할 의무가 있으나 이러한 계약법규들은 입찰자나 계약상대자를 직접 규율하는 것이 아니므로 동 계약법규를 입찰자나 계약상대자 계약상대자에 적용하기 위해서는 입찰 공고서나 계약서에 이를 반영하여야 함
- 이와 관련, 계약담당자는 「계약업무처리지침」 제9조 제1항에 따라 지정정보처리장치⁵⁾ 및 위원회 대표 홈페이지(www.kofic.or.kr)에 입찰공고를 게시해야 할 의무가 있음. 그러나, ‘영화촬영현장 안전관리 지원사업 위탁용역’에 대해 위원회 대표 홈페이지 입찰공고를 누락하고(입찰서 제출마감일 2019.9.3 이후 2019.9.5. 게시) ‘대국민 인식제고 및 신사옥 홍보를 위한 광고기획 용역’ 등 10건에 대해 지연 공시함. 입찰에 참가하는 업체들은 위원회 대표 홈페이지를 많이 참조하므로 홈페이지

4) 국가종합전자조달 나라장터(www.g2b.go.kr) 입찰공고 기준

5) “지정정보처리장치”라 함은 기획재정부장관이 지정 · 고시한 정보처리장치인 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr)을 말한다. (「계약업무처리지침」 제3조 3항)

에 입찰공고를 게시하지 않을 경우 확인이 어려울 수 있음

<2019년 위원회 대표 홈페이지 입찰공고 게시 누락·지연건>

순번	계약건명	구분	국가종합전자조달 (G2B) 공고일	위원회 대표 홈페이지 공고일
1	영화촬영현장 안전관리 지원사업 위탁용역	누락	2019.8.23	2019.9.5
2	대국민 인식제고 및 신사옥 홍보를 위한 광고기획·제작용역	지연	2019.3.25	2019.4.18
3	영화 온라인 불법유통 실태조사 및 저작권 보호조치 용역	지연	2019.8.7	2019.8.12
4	한국영화 100년 기념 다큐멘터리 제작 용역	지연	2019.7.9	2019.7.5
5	영화촬영현장 안전관리 지원사업 위탁용역	누락	2019.8.23	2019.9.5
6	S#1 장편극영화 랩 행사대행 용역	지연	2019.9.27	2019.10.1
7	월간 <한국영화> 발간 용역	지연	2019.9.3	2019.9.5
8	영화계 성희롱 성폭력 실태조사 연구	지연	2019.9.11	2019.9.16
9	남양주종합촬영소 관람체험시설 관련 폐기물 및 조형물 처리 용역	지연	2019.11.28	2019.12.4
10	독립예술영화 전용 온라인 유통지원 용역	지연	2019.12.2	2019.12.4
11	2020년 온라인 비즈니스센터 사이트 유지관리 용역	지연	2019.12.2	2019.12.6

○ 또한, 경영지원본부장은 계약업무처리지침 제12조(수의계약)와 관련하여 계약업무 규정준수 및 수의계약 남발방지를 위해 계약심의위원회 운영 방식을 개선하고 계약업무 체크리스트 운영 등 해당 업무의 체계적 시행을 위한 방안을 마련하시기 바람 <개선>

마. 조치할 사항(주의·경고, 개선)

○ 사무국장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「기타공공기관 계약사무운영규정」 및 위원회 「회계계약규정」 「계약업무처리지침」을 준수하지 않는 등 계약업무 관련 행정처리를 부적정하게 한 아래 관련 자에게 <주의>, <경고>조치하시고, 앞으로 관련규정을 준수하시기 바람

- 관련자

소속	직위(급)	성명	처분요구
경영지원본부 인사총무팀	팀장(사무직4급)	○○○	주의
경영지원본부 인사총무팀	계약담당(사무직4급)	△△△	경고